사례 55 (제2조제5항제5호) 채권자가 채무자를 대위하여 상속등기를 하는 경우

채무자의 부가 사망하였으나 채무자가 상속등기를 하지 않고 있는 관계로 채권자가 상속대위등기를 위하여 일정한 소명자료를 첨부하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   별지 제1호
   I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우
      2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우
         ① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료
         ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
         ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본
   II. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여 신청하거나 또는 발급관서(동사무소 포함)에 출석하여 등록기준지 대신에 주민등록번호를 기재하여 신청할 수 있는 경우
      3. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서를 발급받는데 있어서 채무이행을 명하는 재판서를 제출하는 경우
         ① 채무이행에 관한 확정판결문 또는 민사집행법 제56조의 집행권원
         ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서
         ③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

2. 위 사안은 채권자가 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인 명의의 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우인데, 경우에 따라 신청대상자의 성명과 등록기준지(또는 성명과 주민등록번호)를 기재하여야 하되 반드시 신청대상자 명의의 등기사항증명서를 함께 제출하여야 하는 점에 유의하여야 한다.

사례 56

(제2조제5항제5호) 파산한 채무자의 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기를 하는 경우

채무자가 파산하여 채무자가 사망한 부로부터 받을 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기신청을 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 이 경우 소명자료(파산법원의 매각허가결정문, 매매계약서, 부동산등기사항증명서 등)를 첨부하여 신청대상자의 등록기준지와 성명을 기재하여 신청하여야 한다.

해설

예규 제608호

별지 제1호

I. 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해서 신청하여야 하는 경우

2. 상속대위등기를 위하여 채무자의 피상속인인 신청대상자 명의의 등록사항별 증명서를 신청하기 위한 경우

① 채무자에 대한 채권을 소명하는 자료

② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서

③ 신청대상자 명의의 부동산등기부등본

사례 57

(제2조제5항제5호) 채권자가 사망한 경우 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

채권자인 예금주가 사망하였으나 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 채권자인 예금주가 사망했을 때 채무자는 원칙적으로 예금 반환을 청구하는 상속인에게 상속관계를 알 수 있는 상속관계증명서류(제적등본, 가족관계증명서 등)를 제출받아 채권자인 상속인을 확인하여 상속인별로 예금을 지급하게 된다.

2. 그러나 채무자가 상속인을 확인하기 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상속인을 확인하였으나 사실상 상속인의 전부 또는 일부를 알 수 없는 경우에는 민법 제487조 후단의 채권자 불확지를 원인으로 변제공탁을 할 수 있다. 이와 관련하여 채무자는 채권·채무관계를 소명하는 자료 및 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)를 반드시 첨부하여야 하고(예규 제608호 제2조 제5항제5호 참조), 피공탁자의 등록기준지를 모르는 경우 법원 공탁관의 보정권고 등도 첨부하여야 한다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 58 (제2조제5항제5호) 상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 교부받을 수 있는 등록사항별 증명서의 범위

상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 등록사항별의 증명서의 교부를 신청하는 경우, 교부받을 수 있는 피상속인의 등록사항별 증명서의 범위 및 다른 상속인의 등록사항별 증명서의 범위는 무엇인지?

답 원칙적으로 피상속인(피대습자 포함)의 제적등본(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서 및 친양자입양관계증명서) 및 상속인(대습상속인 포함)의 기본증명서이다.

해설

1. 상속등기(상속대위등기 포함)를 위하여 필요한 등록사항별 증명서 등의 발급범위는 상속인(대습상속인 포함)을 파악하기 위한 경우에 한정되므로 피상속인(피대습자 포함)의 제적등본(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서 및 친양자입양관계증명서) 및 상속인의 기본증명서만이 그 발급대상(2순위 이하의 상속인의 경우 피상속인의 입양관계증명서 포함)[19]이 되며, 상속인의 기본증명서 이외의 등록사항별 증명서는 법원 및 등기관의 보정명령에 의하여 발급받을 수 있다(선례 제200811-4호 참조).

2. 다만, 대습상속(1순위, 3순위)의 경우 먼저 사망한 자(피대습자)의 배우자가 있는 경우에는 대습상속인인지 여부를 파악하기 위하여 사망한 자(피대습자)의 배우자의 혼인관계증명서의 교부청구가 가능함

☞ 사례 62 참고

19) 사례 63 참고

3. 민법상 다음 순위로 상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조).
   - 1순위: 피상속인의 직계비속과 배우자

     ⬇

   - 2순위: 피상속인의 직계존속과 배우자(1순위가 없는 경우)

     ⬇

     배우자 단독(피상속인의 직계존비속이 없는 경우)

     ⬇

   - 3순위: 피상속인의 형제자매(1, 2순위가 없는 경우)

     ⬇

   - 4순위: 피상속인의 4촌 이내의 방계혈족(1, 2, 3순위가 없는 경우, 부계와 모계를 모두 포함)
     - 3촌: 백부, 숙부, 고모, 이모, 조카 등

       ⬇

     - 4촌: 3촌의 자녀인 종 · 고종 · 이종형제자매 등

   ▸ 직계혈족은 '자기의 직계존속과 직계비속'을, 방계혈족은 '자기의 형제자매와 형제자매의 직계비속, 직계존속의 형제자매 및 그 형제자매의 직계비속'을 의미한다(민법 제768조).

   ▸ 배우자는 직계비속과 동순위로 공동상속인이 되고, 직계비속이 없는 경우에는 피상속인의 직계존속과 공동상속인이 되며, 피상속인의 직계존비속이 없는 경우는 단독상속인이 된다(민법 제1000조, 제1003조).

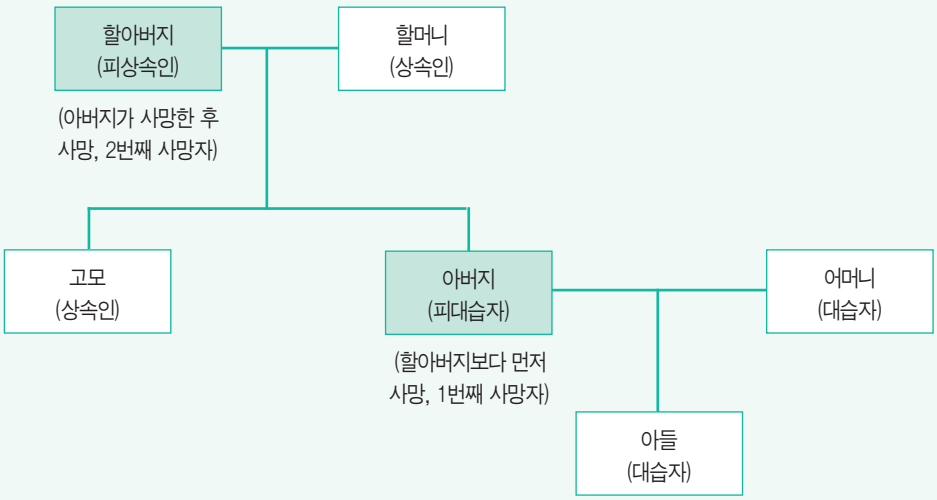
   ▸ 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친등의 상속인이 수인인 때에는 공동상속인이 된다(민법 제1000조).

4. 대습상속

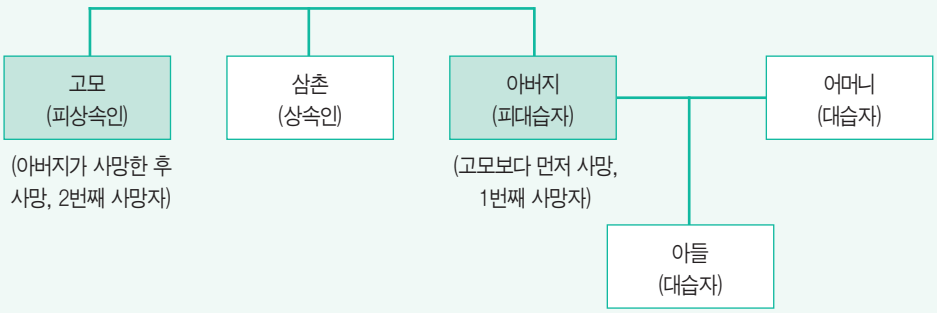
   (1) 의의: 대습상속은 상속이 개시되기 전에 상속인이 될 피상속인의 직계비속 또는 형제자매가 사망하거나 결격된 경우에 그의 직계비속과 배우자가 사망 또는 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속하는 것을 말한다. 예를 들어, 아버지가 할아버지보다 먼저 사망한 경우 손자 및 며느리가 아버지(남편)를 대신하여 할아버지의 재산을 상속받는 것을 의미함

(2) 조건: 상속인이 될 자(피대습자)가 피상속인의 직계비속 또는 형제자매여야 한다. 이 때 피대습자는 1번째 사망자를 피상속인은 2번째 사망자를 말함

(예시1. 직계비속의 대습상속)



(예시2. 형제자매의 대습상속)



5. 용어 정리

(1) 상속인 : 피상속인의 재산을 현실적·포괄적으로 승계하는 사람(① 직계비속은 자연혈족, 법정혈족 여부 불문, 혼인 중 자녀 여부 불문, 기혼 여부 불문 ② 직계존속은 부계, 모계 여부 불문)

(2) 피상속인 : 사망, 실종선고 등을 원인으로 상속재산을 물려주는 사람
(3) 대습상속인 : 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 상속결격자가 된 경우, 그를 대신하여 상속하는 직계비속 또는 배우자
(4) 피대습상속인 : 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매로서 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 사람

6. 민법 제1078조는 "포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 동일한 권리의무가 있다."고 규정하고 있으므로, 포괄적 유증을 받은 자도 사망한 유증자의 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있다.

7. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우라면, 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)와 신청인이 상속인임을 소명하는 자료를 첨부하는 것으로 족하고, 이와 별도로 신청대상자 명의의 등기사항증명서를 첨부할 필요는 없다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실과 상속인이라는 사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다(예규 제608호 별지 제1호 II 5. 참조). 이때 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석한다면, 일정한 소명자료와 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하고 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있는 특례가 있다(예규 제608호 제15조제1항제2문 참조).

8. 상속의 후순위자는 선순위 상속인이 존재하는 경우, 민법상 상속인이 아니므로 상속인으로서 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다. 선순위 상속인의 사망, 상속포기 등의 경우라면, 그것에 대한 소명자료를 반드시 첨부하여 등록사항별 증명서 교부를 청구하여야 한다.

사례 59 (제2조제5항제5호) 상속관계를 확인하기 위한 등록사항별 증명서의 종류

상속관계를 확인하기 위하여 필요한 등록사항별 증명서의 종류로 가족관계증명서, 기본증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서, 혼인관계증명서가 있는데, 각 증명서로 어떤 신분관계를 확인하는 것인지?

답 아래 해설 내용 참조(상속관계를 확인하기 위하여 필요한 범위 내에서 교부 청구가 가능하므로 사안별로 구체적 필요성을 확인하여야 함)

해설

1. 가족관계증명서로 피상속인(피대습자 포함)의 최근친 직계존비속(부모자녀), 배우자를 확인한다.
2. 기본증명서로 피상속인(피대습자 포함)의 사망일시(상속개시일시)를 확인하고, 피상속인(피대습자 포함), 상속인 등의 특정등록사항의 변경이력을 확인한다.
3. 입양관계증명서는 직계비속이 피상속인인 경우 2010. 6. 30.부터 친부모가 입양관계증명서에만 기재되는 까닭에 친부모의 확인을 위하여 필요하며, 일반입양은 친양자입양과 달리 친족상속관계가 단절되지 않기 때문이다. 따라서 2순위 이하의 상속인은 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있다.
4. 친양자입양관계증명서는 상속개시 이후 친양자로 입양 간 자녀도 상속인이 되므로 이를 확인하기 위한 것으로 피상속인(피대습자 포함)의 친양자입양관계증명서는 상속관계의 확인을 위하여 필요하나, 살아 있는 상속인의 친양자입양관계증명서는 필요하지 않으므로 등기관의 보정명령에도 불구하고 발급할 수 없다.
5. 혼인관계증명서는 대습상속 중에 특히, 시부모의 재산을 며느리가 상속하거나, 처부모의 재산을 사위가 상속하는 경우, 시숙의 재산을 제수가 상속하는 경우에는 며느리, 사위, 제수 등이 재혼하여 친족관계가 단절되지 않았는지 확인하기 위하여 필요하다.

사례 60 (제2조제5항제5호) 피상속인이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속등기 전에 공동상속인 중 일부가 사망한 경우

피상속인(갑)이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속인들(을, 병) 사이에 상속등기가 이루어지지 아니한 상태에서 상속인 중의 1인(을)이 사망하고 그 상속분을 그의 배우자 및 직계비속이 다시 상속한 경우에 상속인 중의 1인(병)이 상속등기를 하기 위하여 피상속인과 다른 상속인들의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 상속인이 상속인의 범위 등 상속관계의 확인을 위하여 필요한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있다. 따라서 상속인 중의 1인(병)은 피상속인(갑) 및 공동상속인 관계에 있는 형제자매(을)에 대하여 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하여(갑은 본인등에 해당하므로 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음) 교부청구할 수 있고, 사망한 형제자매(을)의 배우자 및 직계비속에 대하여도 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하고[만일 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동 사무소에 출석하고 신청인의 신분증명서 사본을 제출한다면 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음] 상속관계 확인 및 상속등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요하다는 취지의 청구사유를 기재하여 교부청구할 수 있다(선례 제200904-2호 참조).

2. 한편, 등기원인이 상속인 경우에 등기신청서에 첨부하여야 할 상속을 증명하는 서면은, 피상속인이 2008. 1. 1. 전에 사망한 경우에는 피상속인의 제적등본 및 상속인의 기본증명서가 해당하고, 피상속인이 2008. 1. 1. 이후에 사망한 경우에는 피상속인의 제적등본[20]

20) 2008. 1. 1. 가족관계의 등록 등에 관한 법률의 시행으로 종전의 「호적법」 제124조의3에 따라 편제된 전산호적부를 대상으로 당시 기록된 사항을 기준으로 하여 개인별로 구분하여 가족관계등록부를 작성하

(폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 포함) 및 상속인의 기본증명서가 해당한다(선례 제200904-2호 참조).

3. 공동상속인 간에 다른 상속인의 기본증명서는 발급이 가능하나, 실무상 다른 상속인의 가족관계증명서는 그 상속인이 피상속인의 가족관계증명서에 누락되어 있어 피상속인의 제적등본에 의하여 확인되는 경우에만 발급한다.
   - ▸ 1순위 상속인이 존재하는 경우
     - • 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 자녀의 기본증명서
     - • 피상속인의 배우자의 기본증명서
   - ▸ 1순위 상속인이 피상속인의 사망 전에 사망 등으로 대습상속이 발생한 경우
     - • 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 직계비속 중 먼저 사망한 자의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
     - • 피상속인의 (대습)상속인의 기본증명서
     - • 피상속인의 직계비속 중 먼저 사망한 자의 배우자의 기본증명서 및 혼인관계증명서

였고, 이때 종전 호적을 개인별로 구분하여 작성하는 과정에서 분가, 전적 등의 사유로 종전 호적에 그 기재사항이 없어 가족관계등록부에 자녀 등이 누락되는 경우가 발생할 수 있어 상속관계를 확인하기 위하여 등록사항별증명서 외에 피상속인의 제적등본을 필요로 함

사례 61 (제2조제5항제5호) 형제자매가 상속인이 되는 경우 그 형제자매 중 일부가 피상속인보다 먼저 사망하여 대습상속이 발생한 경우

1순위, 2순위 상속인이 없고 형(을)과 동생(병)이 각 1명인 미혼인 피상속인(갑)이 사망하여 상속이 개시되었는데, 그 중 동생(병)이 피상속인(갑)보다 먼저 사망하였으나 배우자(정)와 자녀(무)가 있는 경우 형(을)이 상속등기를 하기 위하여 피상속인과 다른 상속인들의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

상속인이 상속인의 범위 등 상속관계의 확인을 위하여 필요한 경우에는 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있다. 따라서 상속인 중의 1인(을)은 피상속인(갑) 및 공동상속인 관계에 있는 사망한 동생(병)(피대습자)의 배우자 및 직계비속(대습자)에 대하여도 신청서에 대상자의 성명과 본적지(또는 등록기준지)를 기재하고[만일 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동 사무소에 출석하고 신청인의 신분증명서 사본을 제출한다면 본적지나 등록기준지를 주민등록번호로 갈음할 수 있음] 상속관계 확인 및 상속등기를 위하여 등록사항별 증명서가 필요하다는 취지의 청구사유를 기재하여 교부청구할 수 있다.

▸ 3순위 상속인이 피상속인의 사망 전에 사망 등으로 대습상속이 발생한 경우(☞ 사례 58, 예시 2. 참고)
- 피상속인의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 입양관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
- 피상속인의 형제자매 중 먼저 사망한 자의 폐쇄등록부의 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 및 제적등본
- 피상속인의 (대습)상속인의 기본증명서
- 피상속인의 형제자매 중 먼저 사망한 자의 배우자의 기본증명서 및 혼인관계증명서

사례 62 (제2조제5항제5호) 대습상속이 발생한 경우 피대습상속인의 배우자에 대한 혼인관계증명서의 교부청구

상속인이 될 형(배우자가 있으나, 자녀는 없음)이 부가 사망하기 전에 먼저 사망한 경우, 상속인인 동생이 형수의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 형수가 형의 대습상속인으로 단독상속인이 되나, 만약 형의 사망 후 상속개시 전(아버지 사망 전)에 형수가 재혼하였다면 상속인이 될 수 없으므로 형수가 대습상속인인지 여부를 파악하기 위하여 형수의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있다.

2. 민법
   제1001조(대습상속) 전조제1항제1호와 제3호의 규정에 의하여 상속인이 될 직계비속 또는 형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격자가 된 경우에 그 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 사망하거나 결격된 자의 순위에 갈음하여 상속인이 된다.
   제1003조(배우자의 상속순위) ① 피상속인의 배우자는 제1000조제1항제1호와 제2호의 규정에 의한 상속인이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.
   ② 제1001조의 경우에 상속개시전에 사망 또는 결격된 자의 배우자는 동조의 규정에 의한 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 된다.

사례 63

(제2조제5항제5호) 2순위 이하의 상속인이 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우

2순위 이하의 상속인이 등기권리자가 되어 상속등기를 신청하는 경우 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

「가족관계의 등록 등에 관한 법률」의 개정으로 2010. 6. 30.부터 자녀의 가족관계증명서의 부모란에 양부모만을 부모로 기록하고, 친생부모는 양부모와 함께 자녀의 입양관계증명서에 기록하는 것으로 변경됨에 따라 2순위 이하의 상속인이 등기권리자가 되어 상속등기를 신청할 때에는 2순위 상속인(직계존속 중 친생부모 + 양부모)을 확인하기 위하여 추가로 피상속인의 입양관계증명서를 첨부하여야 한다.

사례 64 (제2조제5항제5호) 1순위, 2순위의 상속인이 없는 미혼인 피상속인이 사망한 경우 이성동복(또는 동성이복)인 형제자매가 3순위 상속인이 될 수 있는지

갑남(배우자, 직계비속 및 직계존속이 없음)이 사망한 경우, 갑남의 이성동복(또는 동성이복)인 형 을남이 상속인이 될 수 있는지?

답 가능하다.

해설

1. 민법 제1000조에서 말하는 형제자매는 부모가 같은 형제자매뿐만 아니고 부나 모가 서로 다른 형제자매[즉 부계 형제자매=동성이복(同姓異腹), 모계 형제자매=이성동복(異姓同腹)]도 포함된다. 부계 형제자매와 모계 형제자매를 불문하고 모두 상속인에 포함된다.

2. 민법 제1000조 제1항 제3호 소정의 '피상속인의 형제자매'라 함은, 민법 개정 시 친족의 범위에서 부계와 모계의 차별을 없애고, 상속의 순위나 상속분에 관하여도 남녀 간 또는 부계와 모계 간의 차별을 없앤 점 등에 비추어 볼 때, 부계 및 모계의 형제자매를 모두 포함하는 것으로 해석하는 것이 상당하다(대법원 1997. 11. 28. 선고 96다5421 판결).

사례 65 (제2조제5항제5호) 상속관계의 확인을 위하여 계부 또는 계모 등의 등록사항별증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우

전혼 중의 자(C)를 둔 A와 전혼 중의 자(D)를 둔 B가 재혼한 후 A와 B가 모두 사망한 경우 피상속인 A의 자 C는 상속관계의 확인을 위하여 B의 제적등본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 아래 해설 참조

해설

1. 계부자 또는 계모자간에는 직계혈족이 아니므로 서로의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 피상속인 A의 자 C는 피상속인 A의 직계비속이므로 A의 제적등본 일체, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있으나, C와 B는 혈족이 아닌 인척으로서 직접적인 상속관계에 있지 않으므로 원칙적으로 위 증명서의 교부를 청구할 수 없다.
   - 다만, 피상속인 A가 사망한 후에 B가 사망하였다면, B는 A의 배우자로서 상속을 한 상태에서 사망하였으므로 B의 자 D는 B를 상속하게 되어 결과적으로 A의 상속재산에 대하여 C와 D가 각각 지분을 갖게 되므로 C로서는 A뿐 아니라 B의 상속인도 파악할 필요가 있으므로 분할할 상속재산이 있음을 소명한다면 B의 제적등본, 가족관계증명서, 기본증명서, 친양자입양관계증명서와 B의 상속인 D의 기본증명서의 교부를 청구할 수 있다.
   - 반대로, 피상속인 A가 사망하기 전에 B가 먼저 사망하였다면, 피상속인의 배우자는 우리 민법상 피대습상속인이 될 수 없으므로, B의 자인 D는 B를 대신하여 A를 상속하는 대습상속인이 될 수 없다. 이 경우 C는 B의 사망시기를 소명하여야 하므로, 분할할 상속재산이 있음을 소명하여 B의 기본증명서만을 교부신청할 수 있을 뿐이다.

사례 66 (제2조제5항제5호) 배우자가 사망한 후 재혼한 배우자가 사망한 전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구 할 수 있는지

남편이 사망한 후 재혼한 처가 상속과 관련하여 사망한 전남편의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

남편이 사망한 후 재혼한 경우 상속이 개시된 후에 재혼한 경우이므로 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 필요한 경우 등록사항별 증명서의 교부 신청이 가능하다. 다만, 남편이 사망하기 전에 이혼한 경우에는 이미 법률상 배우자가 아니므로 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다. ☞ 사례 7 참고

사례 67 (제2조제5항제5호) 이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지

이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우, 사망한 남동생의 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 이혼 전 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

피상속인의 형제자매는 3순위 상속인이지만, 1순위인 피상속인의 직계비속, 2순위인 피상속인의 직계존속(배우자는 1, 2순위와 공동상속)이 존재하지 않는 경우 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료 및 선순위 상속인의 부존재를 소명하는 자료를 첨부하는 때에는 피상속인의 제적등본의 교부를 청구할 수 있다. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실과 상속인이라는 사실이 확인되는 경우라면 그 사실들과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다(예규 제608호 별지 제1호 II 5. 참조).

사례 68 (제2조제5항제5호) 상속인이 상속포기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

고모가 사망한 후 상속인인 고모의 자녀들이 상속포기를 하여 조카가 상속인이 된 경우, 상속인인 조카가 상속포기를 위하여 피상속인인 고모의 등록사항별의 증명서 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

피상속인의 방계혈족은 4순위 상속인이지만, 1순위 피상속인의 직계비속, 2순위 피상속인의 직계존속(배우자는 1, 2순위와 공동상속), 3순위 피상속인의 형제자매가 존재하지 않는 경우 피상속인의 사망사실을 소명하는 자료 및 선순위 상속인의 부존재를 소명하는 자료(선순위 상속인의 상속포기사실을 소명하는 상속포기심판서 등)를 첨부하는 때에는 등록사항별 증명서 교부청구가 가능하다.

사례 69 (제2조제5항제6호) 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인의 범위

보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 신청인의 범위는?

답 관련 규정에 명시적인 규정이 있는 것은 아니나, 신청인의 범위는 아래와 같다.

해설

1. 보험회사, 수급권자의 법정상속인, 상속인 아닌 제3자(반드시 수급권자로 지정되어 있을 것)가 신청인이 될 수 있다.

2. 위 경우 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요함을 소명하는 자료로서 보험·연금증서나 계약서 등과 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료(또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서)를 반드시 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 II 6. 참조). 즉 보험금 또는 연금 수급권자가 생존해 있는 경우라면 등록사항별 증명서의 교부를 청구해야 하는 상황은 발생하지 않으나, 그 수급권자가 사망한(또는 실종선고·부재선고 심판이 확정된) 경우라면 등록사항별 증명서의 교부를 청구해야 하는 상황이 발생하게 된다고 할 수 있다.

3. 다만, 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 70 (제2조제5항제7호) 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 첨부할 소명자료는?

답 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」에 의한 「제주4 · 3사건 유족결정통지서」를 관련 소명자료로 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅱ 7. 참조).

해설

1. 예규 제608호
   제2조 (등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부 · 공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.
   1. ~ 6. (생략)
   7. 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
   8. (생략)

2. 제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법
   제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
   1. "제주4 · 3사건"이란 1947년 3월 1일을 기점으로 1948년 4월 3일 발생한 소요사태 및 1954년 9월 21일까지 제주도에서 발생한 무력충돌과 그 진압과정에서 주민들이 희생당한 사건을 말한다.

2. “희생자”란 제주4·3사건으로 인하여 사망하거나 행방불명된 사람, 후유장애가 남은 사람 또는 수형인(受刑人)으로서 제5조제2항제2호에 따라 제주4·3사건의 희생자로 결정된 사람을 말한다.
3. “유족”이란 희생자의 배우자(사실상의 배우자를 포함한다. 이하 같다)와 직계존비속을 말한다. 다만, 배우자와 직계존비속이 없는 경우에는 희생자의 형제자매를 말하고, 형제자매가 없는 경우에는 4촌 이내의 방계혈족으로서 희생자의 제사를 치르거나 무덤을 관리하는 사람 중에서 제5조제2항제2호에 따라 유족으로 결정된 사람을 말한다.
4. ~ 5. 생략

사례 71 (제2조제5항제8호) 공익사업을 수행하기 위하여 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우 첨부할 소명자료

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때에 필요한 소명자료는?

답 소명자료로서 ① 관보에 게시한 사업인정고시 사본 및 신청대상자 명의의 부동산등기부등본 또는 재결서 등본, ② 신청대상자의 사망사실을 소명하는 자료, 또는 실종선고·부재선고 심판서 및 그 확정증명서를 반드시 첨부하여야 한다(예규 제608호 별지 제1호 Ⅱ 8. 참조).

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
2. 소송 · 비송 · 민사집행의 각 절차에서 필요한 경우
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 정당한 이해관계가 있는 사람이 신청하는 경우

2. 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

1. 법 제14조제1항제1호의 경우에는 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서
2. 법 제14조제1항제2호의 경우에는 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등 이를 소명하는 자료
3. 법 제14조제1항제3호의 경우에는 이를 소명하는 자료 및 관계법령에 의한 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제14조제1항제4호의 경우에는 그 근거와 사유를 기재한 신청서 및 정당한 이해관계를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서

제22조(증명서의 교부청구의 필요이유 제시) ② 법 제14조제1항제4호에 해당하는 경우에는 제19조제3항제4호의 요건을 갖추는 것 이외에 각각의 등록사항별 증명서가 필요한 이유를 별도로 밝혀야 한다.

3. 참고로 실무상 가족관계등록정보시스템에 의하여 신청대상자의 사망(실종선고, 부재선고)사실이 확인되는 경우라면 그 사망사실과 관련된 별도의 소명자료를 받지 않고 있다.

사례 72 (제2조제5항제8호) 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친 · 인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지?

답 해당하지 않는다.

해설

1. 규칙
   제19조(증명서 교부청구 등) ② 법 제14조제1항제4호의 "정당한 이해관계 있는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 법 제14조제9항에 따른 교부제한대상자 또는 법 제15조의2제2항에 따른 공시제한대상자 본인등(이하 "교부제한대상자" 또는 "공시제한대상자 본인등"이라 한다)의 경우에는 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 교부 등이 허용된 사람에 한정한다.
   1. 민법상의 법정대리인
   2. 채권 · 채무의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서의 교부가 필요한 사람
   3. 그 밖에 공익목적상 합리적 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람

2. 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친 · 인척들의 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지 여부(선례 제200904-3호)
   가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주][21] (이하 "본인등"이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 하지만 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람은 본인등의 위임이 없더라도 교부청구할 수 있다.
   나. 여기서 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우라 함은 특정 개인이나 단체의 수준을 넘어 사회구성원 전체 즉 국민 전체의 수준에서 이익이 되는 가치가 인정되는 경

우로서 대상자의 등록사항별 증명서가 필요할 뿐만 아니라 대상자의 위임을 받을 수 없거나 그 위임을 받아 신청하는 것이 적당하지 아니한 경우를 의미하는바, 예컨대 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우"에는 이에 해당하겠으나, 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 것은 이에 해당하지 않는다.

다. 한편, 등록사항별 증명서의 교부청구를 함에 있어 "부당한 목적이 없을 것"이라는 요건은 부당한 목적이 없으면 그것으로 곧 교부청구를 할 수 있다는 의미가 아니라, 교부를 위한 다른 요건을 모두 갖춘 경우라 하더라도 교부청구의 목적이 부당할 경우에는 그 교부를 거부할 수 있는 소극적 요건이다.

3. 참고

(1) ① 행정사가 업무상 필요로 신청대상자의 등록사항별 증명서의 발급신청을 하는 것이 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하는지 여부와 ② 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서의 발급신청을 하는 경우에도 본인 등의 위임을 받아야 하는지 여부(선례 제200805-4호)

가. 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우라 함은 국가안전보장이나 질서유지 또는 공공복리의 필요상 신청대상자의 등록사항별 증명서가 필요할 뿐만 아니라 신청대상자의 위임을 받을 수 없거나 그 위임을 받아 신청하는 것이 적당하지 아니한 경우를 의미하는바, 행정사가 수임한 업무의 필요상 위임인이 아닌 제3자의 목적사항별 증명서나 제적등본의 교부를 청구하는 것은 이에 해당하지 아니한다.

나. 또한, 행정사가 외국에 거주하다가 사망한 사람의 가족관계등록부를 정리하기 위하여 그 등록사항별 증명서나 제적등본이 필요한 경우에도 본인의 배우자나 직계혈족 또는 형제자매[주][22]의 위임을 받아야 한다.

(2) 「도시 및 주거환경정비법」(이하 '도정법'이라 함)에 의한 주택재개발사업을 위하여 조합설립인가와 사업시행인가를 받은 주택재개발정비사업조합이 공익목적상 합리적인 이유가 있음을 근거로 하여 조합원의 위임 없이 조합원의 등록사항별 증명서의

교부청구를 할 수 있는지 여부(선례 제201011-1호)

가. 등록사항별 증명서는 본인, 배우자, 직계혈족, 형제자매[주][23] (이하 '본인등'이라 함)에 한하여 교부청구가 가능하고 본인등이 아닌 경우에는 원칙적으로 본인등의 위임을 받아야 한다. 하지만 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람은 본인등의 위임이 없더라도 교부청구를 할 수 있는바, 대법원예규는 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '공익사업법'이라 함)에 따라 공익사업의 수행시 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때"에는 공익목적상 합리적인 이유가 있는 것으로 인정하고 있다.

나. 도정법상 사업시행자는 정비구역 안에서 정비사업의 시행에 필요한 경우에는 공익사업법 제3조의 규정에 따라 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 수용 또는 사용할 수 있고, 공익사업법은 다른 법률에 의하여 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업을 공익사업의 하나로 규정하고 있는바, 도정법상 사업시행자인 주택재개발정비사업조합이 정비사업의 시행을 위하여 토지·물건 또는 그 밖의 권리를 수용 또는 사용하는 경우라면 그 한도에서 공익사업법상 공익사업을 수행하는 사업시행자라 할 것이므로, 토지 등 소유자인 조합원이 사망하여 그 상속인을 확인할 필요가 있는 경우에는 공익목적상 합리적인 이유가 있는 경우에 해당하므로 주택재개발정비사업조합은 청구사유를 소명하는 자료를 첨부하여 신청대상자인 조합원의 등록사항별 증명서의 교부청구를 할 수 있다.

21), 22), 23) 주 : 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제14조 제1항 본문 중 '형제자매' 부분은 헌법재판소 위헌결정(2016. 6. 30. 선고 2015헌마924)에 따라 2017. 10. 31. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정(법률 제14963호, 2017. 10. 31. 시행)으로 삭제됨

사례 73

(제2조제6항) 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지

등록관서에서는 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지?

답 일정한 경우에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다(아래의 관련 규정 참조).

해설

1. 법률
   제14조(증명서의 교부 등) ④ 시·읍·면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

2. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.
   제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.
   ② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

사례 74

(제2조제7항) 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서의 전산 입력

등록관서에서 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식)를 접수한 때에는 전산정보처리조직에 입력하여야 하는지?

답 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

해설

예규 제608호

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

사례 75

(제2조제8항) 아포스티유 신청 관련 증명서 발급정보의 전송

신청인이 아포스티유 신청을 위해 신청서에 증명서 발급정보의 전송 동의를 표시한 경우, 등록관서의 조치는?

답 외교부에 증명서 발급정보를 전송하여야 한다(제적 등·초본의 경우도 마찬가지임).

해설

1. 예규 제608호
   제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

2. 가족관계등록 등록사항별 증명서 교부 등 신청서(예규 제603호, 별지 제11호 서식)

아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[3]	증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □

3. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.

3. 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서(예규 제603호, 별지 제11-1호 서식)

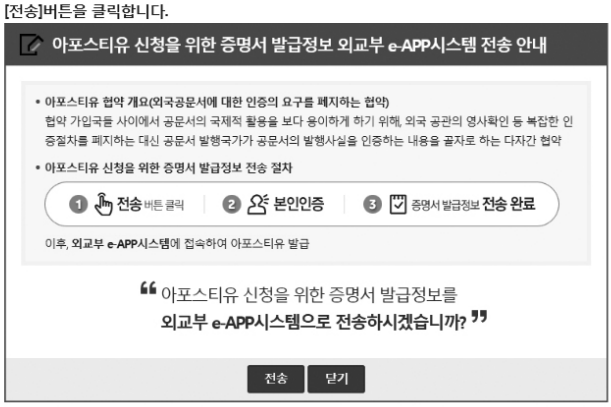
아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[4]	증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □

4. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.

4. 참고로 인터넷을 통한 증명서 발급 시 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송 절차는 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 자세한 안내와 절차가 소개되어 있다. 고객센터 〉 사이트이용안내 〉 아포스티유 안내

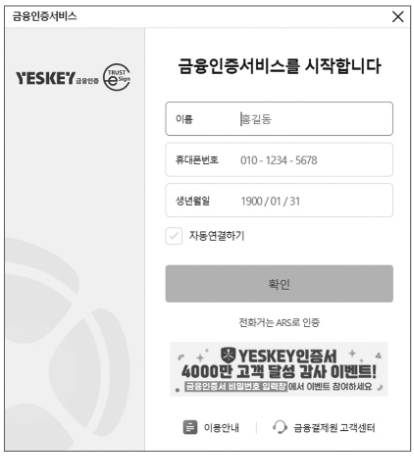


3. 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 외교부 **e-APP**시스템 전송 안내 팝업화면이 현출되며 안내 문구 확인 후 [전송]버튼을 클릭합니다.



4. 인증서를 이용하여 본인임을 확인합니다.





5. 본인 인증 완료 시 증명서 발급정보 전송 완료 메세지가 현출됩니다.

6. 외교부 **e-APP**시스템 접속

제공된 [외교부 e-APP시스템 바로가기]버튼을 통하여 외교부 e-APP시스템에 접속하고 아포스티유를 발급받습니다.

▶ 전자가족관계등록시스템의 아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송 시간

증명서 발급정보 전송 시간(전자가족관계등록시스템 운영 시간과 동일함) : 365일 24시간

? 서비스에 제공되는 설비에 장애가 발생하거나 기타 부득이한 사정이 있을 때에는 서비스의 전부 또는 일부가 일시적으로 정지될 수 있습니다.

제4절

제3조 (친양자입양관계증명서 교부청구의 특례)

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자 입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우로서 출석한 양당사자 및 그 신분증명서에 의하여 가족관계등록사무담당 공무원이 혼인의사 및 혼인적령임을 확인한 경우
4. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
5. 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
6. 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우로서 이에 관한 법원의 접수증명원이 첨부된 경우
7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우

가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자 하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우

1) 은행·보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료
2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장·보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료

나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
9. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서

가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

11. 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 그 해당 법령과 그에 따른 구체적인 소명자료 및 필요이유를 제시하여 신청하는 경우

② 제1항의 친양자입양관계증명서 교부청구에 대한 제한은 교부청구 대상 가족관계등록부의 본인이 친양자로 입양되었는지에 관계없이 적용한다.

● 주요내용

위 조문은 다른 증명서(가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서, 영문증명서)와는 달리 요건이 엄격히 제한되어 있는 친양자입양관계증명서 교부청구의 특례에 관한 것으로서 이러한 제한은 교부청구 대상자 본인이 친양자로 입양되었는지를 불문하고 동일하게 적용되는 것임을 명시하고 있음

01 가족관계의 등록 등에 관한 법률

제14조(증명서의 교부 등) ② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

02 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제23조(증명의 범위 및 친양자입양관계증명서의 교부제한) ② 법 제14조제2항에 따른 친양자입양관계증명서의 교부제한은 교부청구 대상 본인의 친양자입양 여부와 관계없이 적용된다.

③ 법 제14조제2항제4호에 따라 증명서를 청구할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한정한다. 다만, 제1호와 제2호의 구체적인 소명자료는 대법원예규로 정한다.

1. 「민법」 제908조의4 또는 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 「민법」 제908조의5 또는 「입양특례법」 제17조에 따라 파양을 할 경우
2. 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명하여 신청하는 경우
3. 그 밖의 대법원예규가 정하는 정당한 이유가 있는 경우

사례 76

(제3조제1항) 미성년자가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

미성년자인 본인이 자신의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
   2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우

2. 본인의 친양자입양관계증명서 교부를 청구하는 경우라고 하더라도 그 본인이 반드시 성년자임이 요구된다. 만약 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우라면, 추가로 친양자가 성년자일 것까지 요구됨에 유의하여야 한다.

사례 77 (제3조제1항) 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. ~ 4. 생략

② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

2. 예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우

2. 친양자의 친생부모 · 양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
3. ~ 11. 생략

3. 친양자입양관계증명서는 교부청구의 특례에 해당하는 경우에만 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제3조제1항).

사례 78

(제3조제1항) 친양자입양관계증명서의 교부청구의 위임

본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는 성년자가 자신의 친양자입양관계증명서의 교부청구를 대리인에 위임할 수 있는지?

답 위임할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   1. 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우로서 성년자임을 신분증명서에 의하여 소명하는 경우
   2. 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명하는 경우
   3. ~ 11. 생략

2. 친양자입양관계증명서 교부청구의 특례에서 제2조제3항의 적용이 배제되는 것은 아니어서 본인의 대리인이 청구할 수 있다.

사례 79

(제3조제1항) 친양자의 복리를 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우

친양자의 양부모가 친양자 명의의 예금·보험계약 등의 종전 명의를 변경하기 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있으나 반드시 소명자료를 첨부하여야 한다.

해설

예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

7. 친양자의 양부모가 친양자입양관계증명서를 신청하는 다음 각 목의 경우

가. 친양자입양으로 인하여 친양자의 인적사항(예금·보험계약 등의 명의)을 변경하고자하는 경우로서 다음 중 하나의 소명자료를 첨부하여 친양자입양 전후 친양자의 동일성을 주민등록번호 등으로 증명하는 경우

1) 은행·보험회사 등 그 기관 명의로 작성된 변경의 필요성을 소명하는 자료

2) 친양자입양 전 친양자의 인적사항이 기록된 통장·보험증서 등 변경의 필요성을 소명하는 자료

나. 그 밖에 친양자의 복리를 위하여 필요함을 구체적으로 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

사례 80

(제3조제1항) 친양자입양관계증명서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우

친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우라면, 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 그 증명서 교부를 청구할 수 있는지?

답 일정한 요건에 해당한다면, 교부를 청구할 수 있다(아래 관련 규정 참조).

해설

예규 제608호

제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

8. 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7조, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

사례 81

(제3조제1항) 상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다. 다만, 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 교부청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ① 제2조제1항 및 제5항에도 불구하고 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.
   9. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 사람의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우
   10. 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우로서 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 신청하는 경우

2. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 친양자입양관계증명서 교부를 청구하는 경우에는 신청대상자의 성년 여부를 불문하고 가능한 것이나, 반드시 그 신청대상자가 사망한 사람일 것이 요구된다(예규 제608호 제3조제1항제9호). 다만, 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우(예: 친자관계의 판결로 가족관계등록부가 폐쇄된 상태에서 그 자녀가 친양자입양된 후 본인의 가족관계등록창설 전에 사망하여 가족관계등록부가 없는 사람의 경우 사망 전 친양자입양된 자녀는 그의 상속인이 되지 않으므로) 법률상의 이해관계에 대한 소명자료를 첨부하여 교부를 청구할 수 있다(예규 제608호 제3조제1항제10호).

사례 82 (제3조제1항 및 제2항) 입양특례법에 따른 친양자입양관계증명서의 교부청구

입양특례법에 따른 입양의 경우, 친양자입양관계증명서의 교부청구 방식은?

답 민법상 친양자 입양을 한 경우의 친양자입양관계증명서의 교부청구 방식과 동일하다.

해설

입양특례법에 따른 가족관계등록사무 처리지침(예규 제353호)
제15조(친양자입양관계증명서의 교부제한) 친양자입양관계증명서의 발급에 관한 사무처리 절차에 대하여는 「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」 제3조를 적용한다.

제5절

제4조 (외국인의 경우)



제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

● 주요내용

위 조문은 외국인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우에 관한 규정으로서 특히 ㉠ 한국인과의 신분관계가 있는 외국인은 한국인과 동일하게 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구[24]할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소[25]되더라도 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서 제외)의 교부를 청구할 수 있다는 점(제4조제1항), ㉡ 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 국적상실자 본인 또는 배우자, 직계혈족도 국적상실자의 제적 등·초본 또는 등록사항별

24) 한국인과의 신분관계가 있는 외국인의 경우 신청자가 한국인인 경우와 마찬가지로 성명과 주민등록번호를 기재하여 한국인 가족(배우자, 부모, 자녀 등 직계혈족)의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있음

25) 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소된 때에는 대상자의 성명과 주민등록번호로 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 없고, 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 함
다만, 혼인무효나 입양무효 등과 같이 한국인과의 신분행위가 처음부터 효력이 발생하지 않은 것은 해소된 것이 아니므로 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 없음

증명서의 교부를 청구할 수 있다는 점(제4조제2항, 제14조), ㉡ 해외에서 우편으로도 교부청구할 수 있다는 점(제4조제3항), ㉢ 본인등의 위임 없이 교부청구할 수 있는 사유에 해당한다면 우편으로는 교부청구할 수 없고 '등록관서에의 출석'과 '국내거주 소명'이 선행되어야 교부청구할 수 있다는 점(제4조제4항) 등을 명시하고 있음

사례 83 (제4조제1항) 국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 따라 혼인신고가 등록관서에 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부청구

국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 의한 혼인신고가 등록관서에서 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 등록사항별 증명서는 가족관계등록부에 기재된 등록사항별로 발급되는 증명서이므로, 가족관계등록부의 존재를 전제로 한다.

2. 외국인 간의 가족관계등록신고가 등록관서에 수리된 경우와 관련하여 등록사항별 증명서는 가족관계등록부의 존재를 전제로 발급되는 서류이고, 외국인은 가족관계등록부가 존재하지 아니하므로, 외국인 간의 가족관계등록신고가 등록관서에 수리된 경우에는 등록사항별 증명서를 발급받을 수 없으나 신고를 수리한 관서에서 수리증명서나 기재사항 확인서로 이를 확인할 수 있다.

사례 84 (제4조제1항) 외국인 자녀가 한국인 부의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

한국인 갑남과 외국인 을녀의 혼인 외 출생자 병남에 대하여 대한민국에 출생등록이 되어 있지 않은 상태에서, 외국인 병남이 한국인 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 외국인 병남이 한국인 갑남과의 부자관계를 소명할 수 있는 객관적 자료를 첨부한다면, 외국인 병남은 한국인 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 한국인과 직계혈족관계인 외국인은 그 한국인의 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있다. 다만, 그 직계혈족임이 가족관계등록정보시스템으로 확인되지 않는 경우에는 한국인과의 직계혈족관계를 소명할 수 있는 '외국의 신분관계등록자료(외국의 호적등본 등) 및 번역본 등'을 반드시 첨부하여야 한다.

사례 85 (제4조제1항) 외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 외국인 배우자는 한국인 배우자의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있고, 신청권자가 한국인인 경우와 마찬가지로 배우자의 성명과 주민등록번호(또는 등록기준지)를 기재하고 외국인의 신분증을 첨부하여 한국인 배우자의 등록사항별 증명서를 교부청구할 수 있다(예규 제608호 제2조 및 제4조). 다만, 한국에 혼인신고가 되어있지 않아 그 배우자임이 가족관계등록정보시스템으로 확인되지 않는 경우에는 외국인 배우자는 별도로 혼인신고를 하였다는 사실을 소명하여야 한국인 배우자의 등록사항별증명서를 교부청구할 수 있다.

사례 86 (제4조제1항) 한국인 배우자가 사망한 경우 외국인 배우자가 사망한 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 배우자 갑남이 사망한 경우, 외국인 배우자 을녀는 갑남의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 위 사안과 관련하여 '한국인과의 신분관계가 해소된 경우'라 함은 한국인 배우자의 사망, 한국인 배우자와의 이혼(혼인의 취소는 이혼에 준함) 등을 말하고, 한국인 배우자와 혼인무효판결이 확정된 것(또는 가장혼인으로 인한 공정증서원본불실기재죄의 형사판결이 확정되어 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제105조에 따라 혼인사유 말소된 것도 마찬가지임)은 이에 포함되지 아니한다.

사례 87 (제4조제1항) 한국인과 이혼한 외국인이 종전 한국인 배우자의 혼인관계 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인과 이혼한 외국인이 본인의 혼인사항이 기재된 종전 배우자인 한국인의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다. 다만, 외국인 본인의 혼인사항이 기록된 혼인관계증명서에 대한 특정증명서만 발급받을 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.
2. 2020. 12. 28.부터 특정증명서의 발급범위가 확대되어 과거의 한 사람과의 혼인에 관한 사항인 혼인관계 증명서에 대한 특정증명서가 발급되므로 이혼한 경우 외국인 본인의 혼인에 관한 사항만을 발급 받도록 하여 종전 배우자의 현재 혼인에 관한 사항이 현출되지 않도록 해야 한다.
3. 특정증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(예규 제561호)
   제4조 (혼인관계증명서)
   ① 혼인관계증명서에 대한 특정증명서는 일반등록사항란의 기록 중에서 신청인이 선택한 과거의 배우자 한 사람과의 혼인에 관한 사항을 현출하고, 현재의 혼인에 관한 사항은 현출하지 아니한다.
4. 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소되었으므로 예규 제608호 제2조제4항 본문에 따라 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(제15조에 따른 신청의 특례에 해당하지 않음).

사례 88 (제4조제1항) 외국인 양자가 사망한 한국인 양부의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 양부 갑남이 사망한 경우, 외국인 양자 을녀는 갑남의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 위 사안과 관련하여 '한국인과의 신분관계가 해소된 경우'라 함은 한국인 양부모와의 파양(입양의 취소는 파양에 준함) 등을 말하고, 한국인 양부모와 입양무효판결이 확정된 것은 이에 포함되지 아니한다.

사례 89

(제4조제1항) 외국인 양부가 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

외국인 양부는 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.
2. 직계혈족은 자연혈족과 법정혈족을 모두 포함하는 것이므로, 외국인 양부모는 한국인 양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 90 (제4조제1항) 신분관계가 해소된 외국인이 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 이름과 주민등록번호만 기재하여 교부를 청구할 수 있는지

대한국민 국민의 양자였으나 현재 파양이 된 외국인 갑남이 양부였던 을남의 성명과 주민등록번호만으로 갑남이 기재되어 있는 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

2. 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있으나, 한국인과의 신분관계가 해소되었으므로 예규 제608호 제2조제4항 본문에 따라 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(제15조에 따른 신청의 특례에 해당하지 않음).

사례 91 (제4조제2항) 한국인 부가 대한민국 국적을 상실한 자녀의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지

대한민국 국민이었다가 대한민국 국적을 상실한 외국인 갑남의 한국인 부는 외국인 갑남의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

2. 대한민국 국적을 상실하여 해당 사건본인의 제적이 말소되었거나 등록부가 폐쇄되었더라도, 외국인 본인뿐만 아니라 그 배우자나 직계혈족은 관련 사건본인의 제적등본 또는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

3. 대한민국 국적을 상실한 외국인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에 제시한 신분증명서의 인적사항이 본인의 등록사항별 증명서상 인적사항이 불일치하는 경우, 동일성을 증명하는 서면을 신청서와 함께 제출하는 것이 원칙이다. 다만, 실무상 동일성을 증명하는 서면과 관련하여 아래의 선례를 참조할 수 있다.

   〈참조〉 국제가족관계등록사건의 신고를 수리하는데 있어서 외국증서와 가족관계등록부에 각 기재된 당사자의 성명이 불일치하는 경우 그 동일성을 증명하는 서면의 첨부에 대한 구체적인 기준(선례 제201110-1호)
   국제가족관계등록사건에서 외국증서와 가족관계등록부에 각 기재된 당사자의 성명이 불일치하는 경우, 신고인은 원칙적으로 우리나라 또는 외국 관공서가 발행한 동일성을 증명하는 서면을 신고서류와 함께 제출하여야 한다. 다만, 신고서류만으로 동일인임이

명백하거나(예: 미국 시민권증서 뒷면에 'name change' 확인내용이 기재되는 경우, 혼인으로 성이 변경된 때 가족관계증명서나 혼인관계증명서 등에 의하여 배우자의 성이 확인되는 경우 등) 사소한 착오나 유루가 있는 것에 불과한 때에는 동일성을 증명하는 서면 없이 신고서류를 수리할 수 있다. 동일성을 증명하는 서면의 예로는 우리나라 재외공관이 발행하는 동일인증명서, 한국주재 캐나다 재외공관이 발행하는 법정확인서(또는 캐나다 통계국이 발행하는 성명변경증명서), 한국주재 미국 재외공관이 공증한 사건본인의 선서서 등이 있다.

사례 92 (제4조제3항) 한국인과의 신분관계가 해소된 외국인이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

한국인 배우자 갑남과 이혼한 외국인 을녀가 해외에서 우편으로 갑남의 혼인관계증명서를 교부청구할 수 있는지 가능하다면 갑남의 성명과 주민등록번호를 기재해도 되는지?

답 우편으로 교부청구할 수 있으나 갑남의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

☞ 사례 87 참고

해설

예규 제608호

제4조(외국인의 경우) ① 외국인은 그 배우자, 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 한국인과의 신분관계가 해소되더라도 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족은 외국인 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다)의 교부를 청구할 수 있다.

② 현재 외국 국적을 취득하여 한국 국적을 상실하였으나 과거에 출생 등을 원인으로 한국의 제적 또는 가족관계등록부에 기록된 외국인 본인 또는 배우자, 직계혈족도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 해당하는 외국인이 해외에서 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 때에는 제8조를 준용한다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

사례 93 (제4조제4항) 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 우편으로 청구할 수 있는지

외국 또는 국내에 거주하는 외국인이 우편으로 가족관계등록예규 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 외국인이 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 두 가지 요건, ① 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석할 것, ② 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명할 것을 모두 충족해야 한다. 따라서 이러한 경우에 외국인이 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하지 않거나 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명하지 못한다면, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없으며 우편으로는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

사례 94 (제4조제4항) 외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 외국에 거주하는 외국인은 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명할 것'을 충족하지 못하므로, 한국에 거주하는 사람에게 위임하더라도 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 없다.

사례 95 (제4조제4항) 국내에 거주하는 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

국내에 거주하는 외국인이 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있는 경우가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제4조(외국인의 경우) ④ 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 때에는 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하여 외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명한 후에 신청서를 작성·제출하여야 하며, 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

2. 국내에 거주하는 외국인이라고 하더라도 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'하지 못한다면, 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

3. 한편, '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있는 외국인이 직접 시(구)·읍·면사무소에 출석하지 않는다면, 위 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다고 보는 것이 문언(예규 제608호 제4조제4항)에 부합한다.[26] 다만, 실무상 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있는 외국인이 다른 외국인에게 위임하더라도 위 예규 제608호 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다고 보고 있는데, 이때 수임인인 다른 외국인 역시 '외국인등록증이나 국내거소신고증으로 국내 거주를 소명'할 수 있어야 하는 것으로 제한하고 있다.

26) 이는 가족관계등록예규 제608호 제15조제1항에서 "…신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여…"라고 규정하고 있으므로, 이때의 신청인은 대리인도 가능하다고 볼 수 있는 것과는 차이가 있음

제6절

제5조 (청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출)

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.
② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.
③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.
④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.
⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.
⑥ 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 때에는 시(구)·읍·면의 장에게 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 대리인이 청구하는 경우 신청서 기재 방법에 관하여 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란을 반드시 표시하며(제5조제1항), 이때 청구사유[27]는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다는 점(제5조제2항), 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다는 점(제5조제3항), 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 원본을 반환한다는 점(제5조제5항), 영문증명서상 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 영문증명서 발급을 신청하는 경우 그 사람의 외국여권상 로마자성명을 소명하여야 하는 점(제5조제6항) 등을 규정하고 있음

27) 청구사유는 용도를 명확히 하여 구체적으로 기재하여야 함
예시 : 확인용(×) → 부 ○○○사망으로 인한 상속인 확인용(○)
제출용(×) → 가사소송관련(○○○○의 ○○사건) 법원제출용(○)

사례 96 (제5조제1항) 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청서에 누구를 신청인으로 기재하여야 하는지

갑남의 대리인 을남이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 기재될 신청인은 갑남인지, 아니면 을남인지?

답 신청서에 기재될 '신청인'은 실제 출석한 대리인 '을남'으로서 신청인란에는 모두 을남에 관한 인적사항을 기재한다.

해설

1. 예규 제608호
   제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ① 대리인이 청구하는 경우에도, 실제 출석하여 청구하는 그 대리인을 신청인으로 기재하고, 신청인의 자격란에는 "본인의 부" 등으로 표시하며, 주소 등 나머지 신청인란도 대리인에 관한 사항을 기재한다.
   ② 이때 청구사유는 위임인의 교부청구 목적을 기재한다.

2. 참고로 신청서의 청구사유란에는 대리인 을남이 아닌 위임인 갑남의 교부청구 목적을 기재한다(예규 제608호 제5조제2항).

사례 97

(제5조제5항) 제2조제5항과 관련한 소명자료의 원본 반환 가능 여부

등록관서에서는 가족관계등록예규 제608호 제2조제5항과 관련한 소명자료 원본을 반환할 수 있는지?

답 반환할 수 있으나, 반드시 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 이후여야 한다.

해설

예규 제608호

제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ③ 제2조제5항에 해당하는 사람은 신청서에 청구사유를 기재하고 그 사유를 소명하는 자료를 제출하여야 한다.

④ 제2조제5항과 관련한 소명자료의 예시는 별지 제1호의 기재와 같다.

⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

사례 98 (제5조제5항) 소명자료 원본을 갈음하는 해당 기관의 원본대조확인인을 날인한 사본과 법인인감증명서의 제출 가능 여부

채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사는 소명자료의 원본만을 제출해야 하는지?

답 예금보험공사는 원본 대신에 해당 공사의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서를 제출해도 무방하다.

해설

1. 예규 제608호
   제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ⑤ 시(구)·읍·면의 장은 소명자료 중 원본은 사본에 원본대조확인인을 날인하는 등 원본과 동일함을 확인한 후 반환한다. 다만, 채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 별지 제2호 기재의 금융기관의 경우에는 금융기관의 원본대조확인인을 날인한 사본 및 법인인감증명서로 원본을 갈음할 수 있다.

2. 예규 제608호
   [별지 제2호]
   채권·채무 등 정당한 이해관계가 있는 금융기관의 범위
   1. 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사 및 같은 법 제2조제1호에 따른 금융회사등
   2. 「농림수산업자 신용보증법」에 따른 농림수산업자신용보증기금
   3. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회
   4. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
   5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 및 증권금융회사
   6. 「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」에 따른 휴면예금관리재단 및 복지사업자
   7. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사
   8. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단

9. 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업중앙회
10. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사
11. 「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권유동화회사
12. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사

제7절

제6조 (청구목적의 부당성 판단기준)

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

● 주요내용

등록사항별 증명서의 교부청구가 부당한 목적임이 분명한 경우에는 그 교부를 거부할 수 있는데(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제4항, 가족관계등록예규 제608호 제2조제6항), 위 조문은 이와 같은 부당한 목적의 청구유형 및 판단기준을 규정한 것에 의의가 있음

사례 99 (제6조) 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지

신청인이 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우, 등록관서에서는 부당한 목적이 있는 것으로 보고 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지?

답 거부할 수 있다.

해설

1. 법률

제14조(증명서의 교부 등) ④ 시·읍·면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

2. 예규 제608호

제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ① 부당한 목적의 청구란 혼인외 출생자인 사실 또는 이혼경력 등 일반적으로 타인에게 알리고 싶지 않다고 생각되는 사항을 정당한 사유 없이 단지 호기심으로 알고자 하거나, 그 가족관계등록부에 기록된 신분사항을 범죄에 이용하고자 하여 청구하는 경우 등을 말한다.

② 부당한 목적인지의 판단은 신청인란과 청구사유란의 기재 및 소명자료의 내용으로 판단하되, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 일단 부당한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

제8절

제7조 (신청인의 신분확인 등)

제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.
⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 '등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서'를 접수할 때에는 반드시 신청인란에 기재된 신청인과 등록관서에 출석한 신청인이 일치하는지 여부를 신분증명서에 의하여 확인하여야 하고(제7조제1항), 신청서 및 그 첨부서류는 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다는 점을 규정하고 있으며(제7조제4항), 특히 국가, 지방자치단체, 공공기관이 등록관서로 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 경우에 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는 특례(제7조제5항)를 명시하고 있음

사례 100 (제7조제1항 및 제2항) 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분확인

대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 위임인의 신분만을 확인하면 되는지?

답 위임인뿐만 아니라 대리인의 신분증명서까지 확인하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 등록관서에서는 대리인이 청구하는 경우에 위임인 및 대리인의 신분을 모두 확인하여야 하나(제7조제2항), 위임인의 신분증명서 사본만을 가족관계등록민원청구서편철장에 보존할 뿐 대리인의 신분증명서 사본은 그 장부에 보존하지 않음에 유의하여야 한다(제7조제3항 및 제4항).

사례 101 (제7조제1항 및 제2항) 채권·채무 등 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해 해당 금융기관 등의 직원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

금융기관 등이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 금융기관 등의 직원이 이를 소명하는 자료와 금융기관 등의 법인등기사항증명서 외에 별도의 위임장을 제출해야 하는지?

답 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

해설

1. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 금융기관 등의 직원이 금융기관 등의 피용자로서 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우에 이를 소명하는 자료와 금융기관 등의 법인등기사항증명서 외에 별도의 위임장을 제출할 필요는 없다. 이때 신청인의 신분확인은 '금융기관 등의 사원증 및 그 사원의 신분증명서'로 할 수 있다. ☞ 사례 16 참고

2. 다만, 채무이행을 명하는 재판서 없이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우라면 반드시 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다(예규 제608호 제2조제4항 본문, 특히 같은 예규 제15조제1항제1문에 의하면, 제2조제5항제5호는 포함되지 않음에 유의하여야 함).

사례 102 (제7조제2항) 채권자인 법인으로부터 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임 받은 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

변호사가 채권자인 법인으로부터 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위하여 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임받았으나, 변호사 사무원이 '대표이사의 서명이 기재된 위임장 원본'과 '대표이사의 신분증명서 사본 및 (법인)등기사항증명서'를 제출할 경우 등록사항별 증명서의 교부가 가능한지?

답 교부 가능하다.

해설

예규 제608호 제2조제5항에 따라 채권자인 법인이 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 사망한 채무자의 등록사항별 증명서의 교부청구를 변호사(법무사)에게 위임한 경우, 변호사(법무사) 사무원 개인은 별도의 위임장을 제출할 필요 없이 ① '대표이사의 서명이 기재된 위임장 원본'과 '대표이사의 신분증명서 사본 및 (법인)등기사항증명서'를 제출하거나, ② '대표이사의 법인인감이 날인된 위임장 원본'과 '법인인감증명서'를 제출하여야 한다.

사례 103

(제7조제4항) 사건 자체를 대리하지 않는 변호사 또는 법무사가 당사자가 받은 보정명령서만을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

변호사 또는 법무사가 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하는 대리인이 아님에도 불구하고 별도의 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 소송, 비송 등의 당사자가 받은 법원 또는 등기관의 보정명령서만을 첨부하여 보정명령에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 소송, 비송 등의 각 절차에서 필요한 경우로 법원의 보정명령을 받은 당사자로부터 위임을 받은 제3자는 원칙적으로 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료 및 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 원본을 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 104 (제7조제4항) 법무사가 대리인으로서 받은 등기관의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지

등기신청사건의 대리인인 법무사가 그 등기신청에 대한 보정명령서에 대리인으로 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 등기관의 보정명령서를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 실무상 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하여 보정명령서에 사건의 대리인[28]으로 변호사 또는 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 보정명령서에 의하여 소송, 비송 등의 사건의 위임을 받았음이 명시되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

28) 송달영수인은 사건의 대리인이 아님

이와 관련하여 법무사의 경우, **등기·공탁사건의 신청, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인의 파산사건 및 개인회생사건의 신청 자체를 대리**하여 그 신청에 대한 보정명령서에 대리인으로 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으나, 이와 달리 법원과 검찰청에 제출하는 서류, 등기나 그 밖에 등록신청에 필요한 서류 등의 작성 또는 제출만을 대행하는 경우에는 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료 이외에 위임인(보정명령을 받은 당사자)의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 원본을 첨부하여야 한다(법무사법 제2조 참조).

사례 105 (제7조제4항) 변호사가 소송사건의 대리인으로 받은 법원의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장을 필요로 하는지

소송대리인인 변호사가 그 소송사건에 대한 보정명령서에 소송대리인으로 변호사의 성명, 주소 등이 기재되어 있는 경우에 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 법원의 보정명령서를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ① 시(구)·읍·면의 장이 신청서를 접수할 때에는, 신청인이 신청서의 신청인란에 기재된 사람과 일치하는지를 신분증명서에 의하여 확인하여야 한다.
   ② 대리인이 청구하는 경우에는, 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 한다.
   ③ 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 제1항의 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 한다.
   ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

2. 실무상 소송, 비송 등의 사건 자체를 대리하여 보정명령서에 사건의 대리인으로 변호사 또는 법무사의 성명, 주소 등이 기재되어 보정명령서에 의하여 소송, 비송 등의 사건의 위임을 받았음이 명시되어 있는 경우에는 별도의 위임인의 신분증명서 사본을 첨부한 위임장 없이 가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서에 법원 또는 등기관의 보정명령서 등 소명자료를 첨부하여 보정명령서에 특정된 신청대상자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

사례 106

(제7조제4항) 신청서 등의 보존 기간

신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 어느 장부에 몇 년간 보존해야 하는지?

답 가족관계등록민원청구서편철장에 3년간 보존한다.

해설

1. 규칙
   제82조(시·읍·면의 부책과 서류) ① 시·읍·면에 비치할 부책·서류 및 그 보존 기간은 다음과 같다.
   5. 3년
   가. 가족관계등록문서건명부
   나. 가족관계등록민원청구서편철장

2. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ④ 신청서는 위임장, 위임인의 신분증명서 사본, 제5조제3항의 청구사유를 소명하는 자료 등과 함께 가족관계등록민원청구서편철장에 보존한다.

사례 107 (제7조제5항) 전자문서를 이용하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 공문을 송부한 경우 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는지

국민연금공단이 등록사항별 증명서 교부를 청구하는 경우, 신청서 작성과 신분증 제출을 생략한 채 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부할 수 있는지?

답 가능하다.

해설

1. 예규 제608호
   제7조(신청인의 신분확인 등) ⑤ 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있다.

2. 참고로 위 예규는 국가, 지방자치단체만이 실무상 공용발급이 가능하도록 규정하고 있으나, 공공기관도 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 경우에 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있도록 하고 있다.

제9절

제8조 (우편에 의한 청구 등)



제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.
② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 우편에 의한 방법으로 등록사항별 증명서 송부를 청구할 수 있음을 규정하고, 특히 신청서에 신분증명서 사본의 첨부 및 신청대상자의 주민등록번호가 아닌 등록기준지 기재가 필수적이라는 점(제8조제1항)과 만약 이러한 첨부 및 기재 등이 충족되지 않을 경우, 등록관서에서는 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 함(제8조제2항)을 명시하고 있음

사례 108 (제8조제1항) 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지

우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우, 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지?

답 우편 청구의 경우에는 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재하여야 한다.

해설

예규 제608호

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

사례 109 (제8조제1항) 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 우송료의 납부

우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는 증명서의 수수료만 납부하면 되는지?

답 우편 청구의 경우에는 반드시 수수료 외에 우송료를 따로 납부하여야 한다.

해설

법률

제14조(증명서의 교부 등) ③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

사례 110

(제8조제2항) 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 대한 반송

우편에 의한 등록사항별 증명서 송부 청구가 있었으나, 신청인이 신청대상자의 등록기준지가 아닌 주민등록번호를 기재한 경우에 등록관서에서는 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 하는지?

답 반송하여야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제8조(우편에 의한 청구 등) ② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

2. 참고로 등록관서에서는 위 예규 제8조제2항에 따른 일정한 거부사유가 있을 경우 이를 반송하여야 하는 것이 원칙이나, 실무상 신청인이 자발적으로 또는 신청인에게 연락하는 방법을 통하여 보완이 가능하다면 반송하지 않고 교부청구를 적법한 것으로 보고 처리할 수도 있을 것이다.

제10절

제9조 (인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구)

제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) 신청인이 대한민국 정부24(www.gov.kr)의 민원서비스시스템에서 요구하는 양식에 따라 각 정보를 입력하고 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제25조의2제3항에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)에 의하여 본인확인 절차를 거쳐, 신청인 본인의 가족관계등록부의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서를 제외한다)의 교부를 청구한 경우에는 신청한 등록사항별 증명서를 우편에 의하여 송부할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 신청인 본인의 등록사항별 증명서의(친양자입양관계증명서 제외) 교부를 청구하고, 우편에 의하여 그 증명서를 송부 받을 수 있는 근거에 대한 것으로 2013. 3. 4. 전까지는 현재와 같이 인터넷으로 등록사항별 증명서 등을 발급받을 수 있던 것은 아니어서 당시 행정안전부에서 운영하던 민원24 인터넷 사이트를 통하여 신청인 본인의 등록사항별 증명서(친양자입양관계증명서 제외)를 교부신청(발급 수수료와 우송료를 납부)하고 우편으로 받을 수 있었음

2013. 3. 4.부터는 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)을 통하여 등록사항별 증명서 등을 인터넷으로 무료로 발급받을 수 있어 현재 대한민국 정부24(www.gov.kr)에서는 타사이트 링크를 통하여 바로 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 접속할 수 있도록 하고 있음. 다만 출산서비스 통합처리[29] 등과 관련한 예외적인 필요에서 해당 규정이 아직 남아 있음

29) 임신 · 출산 관련 서비스 통합처리에 관한 규정 [행정안전부예규 제215호]
제7조(통합처리 신청 접수) ① ~ ③ 생략
④ 출산서비스 통합처리 신청 접수는 출생신고와 함께 한다. 다만, 출생신고 완료 후 별도로 신청하는 때에는 제3항의 가족관계증명서를 신청인이 직접 제출 또는 통합전자민원창구에서 교부신청하게 할 수 있다.

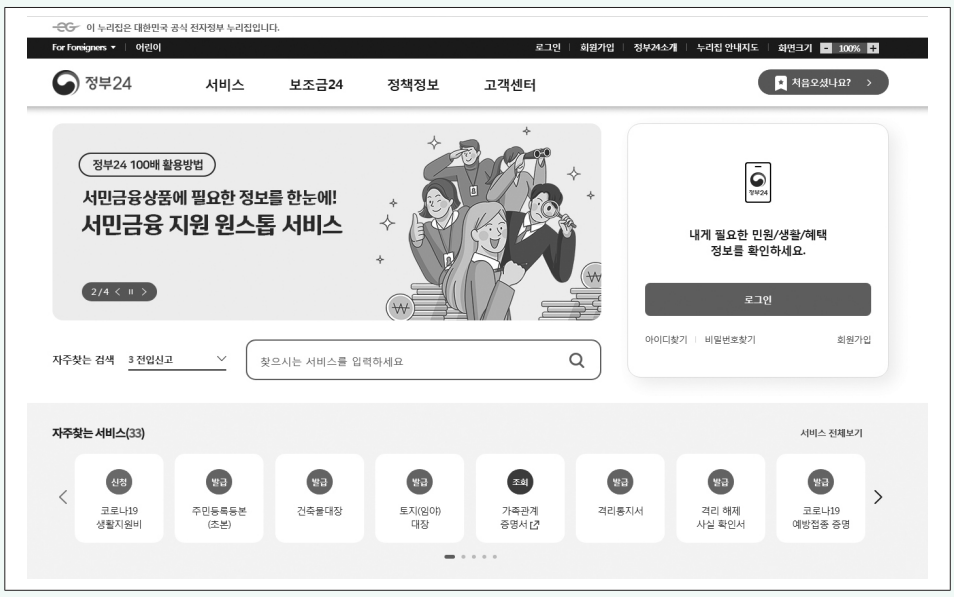
사례 111 (제9조) 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하고 우편으로 송부 받을 수 있는지?

답 종전에는 해당 홈페이지를 통하여 본인확인 등 일정한 절차를 거쳐 등록사항별 증명서를 교부신청(발급 수수료와 우송료를 납부)하고 우편으로 받을 수 있었으나, 현재 해당 홈페이지에서는 더 이상 이와 같은 서비스를 제공하지 않는다. 다만, 현재 해당 홈페이지에서 타사이트 링크를 통하여 바로 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)에 접속할 수 있도록 하고 있다.

해설

1. 아래와 같이 2022. 11. 현재 해당홈페이지에서 타사이트 링크를 통하여 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템에 접속할 수 있다.



2. 대한민국 법원 전자가족관계등록시스템(http://efamily.scourt.go.kr)에서 등록사항별 증명서 등을 무료로 발급받을 수 있다.



제11절

제10조 (주민등록번호의 공시제한)

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.

● 주요내용

위 조문은 등록사항별 증명서상 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기재된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 현출하지 않음을 명시함으로써 주민등록번호의 공시제한이 원칙임을 규정한 것임

가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제23조(증명의 범위 및 친양자입양관계증명서의 교부제한) ① 시·읍·면의 장은 등록사항별증명서를 교부할 때, 각 증명서의 본인 또는 가족의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호(외국인인 경우에는 외국인등록번호를 말한다. 이하 같다) 중 그 일부를 공시하지 아니할 수 있다. 등록사항별 증명서의 주민등록번호 일부 공시제한에 관하여 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

사례 112

(제10조) 등록사항별 증명서상 주민등록번호의 공시제한

신청인이 별도로 주민등록번호 공개신청을 하지 않는다면, 등록사항별 증명서상 주민등록번호는 비공개가 원칙인지?

답 등록사항별 증명서상 주민등록번호는 비공개가 원칙이다.

해설

규칙 제23조제1항에서는 등록사항별 증명서상 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기재된 주민등록번호를 공시하지 않을 수 있다고 규정하고 있으나, 예규 제608호 제10조에서는 그 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 현출하지 않음을 명시함으로써 공시하지 않음이 원칙인 것으로 규정하고 있다. 따라서 신청인이 별도로 주민등록번호 공개신청을 하지 않는다면, 등록사항별 증명서상 본인 및 그 가족의 주민등록번호는 비공개하게 된다.

☞ 사례 114 참고

제12절

제11조 (공시제한의 예외 등)



제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

● 주요내용

위 조문은 등록사항별 증명서상 주민등록번호 공시제한의 예외를 규정한 것으로서 일정한 경우에 해당하는 신청인이 공시를 선택할 수 있고(제11조제1항 본문), 신청대상자 본인의 주민등록번호만 공시되도록 선택할 수 있으며(제11조제1항 단서), 경우에 따라 주민등록번호의 공시제한이 가능하지 않음을 명시하고 있음(제11조제2항)

주민등록번호의 공시제한의 예외와 관련하여 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호가 변경된 사람에 대하여 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하여 교부를 청구하더라도 신청인이 비공시대상자 또는 그 대리인인 경우에는 신청대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고 발급·교부하여야 하는 경우가 있으므로 이를 주의하여야 함

변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침 (가족관계등록예규 제530호, 시행 2018. 11. 16.)

제1조(목적) 이 예규는 등록사무 처리 중에 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호가 공시되지 않도록 신청하는 절차와 공시제한 처리 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(공시제한 등 신청) ① 「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람 또는 변경하고자 하는 사람은 변경되었거나 변경될 주민등록번호의 공시가 제한될 대상자(이하 "비공시 대상자"라 한다)를 지정하여 공시제한을 신청할 수 있다.

② 제1항의 신청 후에 비공시 대상자를 추가하거나 공시제한 해지를 신청할 수 있다.

제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급·교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급·교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

② 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본 교부 시, 이해관계인이 비공시 대상자인 경우에는 신고서류에 기재된 공시제한 대상자의 주민등록번호는 비실명처리(접착식메모지, 접착식메모테이프, 라벨지 등을 부착하거나 기타 적절한 방법으로 주민등록번호를 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다)를 하여야 한다. 다만, 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 신고서류의 열람 또는 인증 없는 사본의 교부를 청구한 경우에는 비실명처리를 하지 아니할 수 있다.

제9조(불복) ① 비공시 대상자로 지정된 자는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제109조에 따라 관할 가정법원[공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 공시하지 아니한(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 등록사항별 증명서 등을 발급·교부한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을

할 수 있다.

② 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정을 송달받은 시(구)·읍·면의 가족관계등록공무원은 즉시 전산정보처리조직에 비공시 대상자로 등록된 것을 해지(종국) 처리 하고, 공시제한 대상자에게 별지 제3호 서식에 의하여 통지하여야 한다.

③ 법 제111조제2항에 따라 처분을 명하는 결정서는 가족관계등록문서건명부 및 특종신고서류 등 접수장에 접수하고, 특종신고서류편철장에 편철하여 보존한다.

사례 113

(제11조) 신청서에 주민등록번호 공개신청 여부에 대한 표시를 하지 않은 경우 주민등록번호에 대한 공시제한 여부

등록사항별 증명서의 주민등록번호 공개신청여부와 관련하여 신청인이 신청서에 '전부 공개' 또는 '신청대상자 본인만 공개' 중 어떤 것도 선택하지 않은 경우, 주민등록번호를 공시할 수 있는지?

답 신청서상 주민등록번호 공개신청여부와 관련된 어떠한 표시도 하지 않았다면 원칙대로 등록사항별 증명서상 본인 및 그 가족의 주민등록번호는 공시할 수 없다.

해설

예규 제608호

제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 작성하여 교부한다.

제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
3. 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 재판상의 필요를 소명하는 자료(예: 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
4. 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우

② 제10조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는, 주민등록번호의 공시를 제한하지 아니한다.

1. 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18.) 제3조에 규정된 이미지 전산제적부 등
2. 종전 「호적법」(2007. 5. 17 법률 제8435호로 폐지)에 의한 호적용지로 작성된 제적부

사례 114

(제11조) 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 공시가 제한되는 경우

교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우로 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 발급 · 교부되는 경우가 있는지?

답 「주민등록법」 제7조의4에 따라 변경된 주민등록번호는 공시제한의 예외에도 불구하고 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고 발급·교부되는 경우가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3 * * * * * *) 작성하여 교부한다.
   제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다.
   1. 시(구) · 읍 · 면 · 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우
   2. 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

2. 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(예규 제530호)
   제8조(공시제한) ① 등록사항별 증명서 발급 · 교부 청구 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 주민등록번호 공개신청(전부 공개 또는 신청대상자 본인만 공개)을 한 경우라도, 발급 · 교부 신청인이 비공시 대상자 또는 그 대리인인 경우에는 해당 등록사항별 증명

서의 특정등록사항란 및 일반등록사항란에 기록된 공시제한 대상자의 변경된 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 발급·교부한다.

1. 시(구)·읍·면·동의 사무소에 출석한 교부 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우
2. 교부 신청인이 신청대상자 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우

사례 115

(제11조) 등록사항별 증명서의 주민등록번호 공시 유형

가족관계등록예규 제608호에 따른 등록사항별 증명서상 주민등록번호 공개의 유형은?

답 세 가지 유형, 즉 전부 공개, 신청대상자 본인만 공개, 전부 비공개(주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가림)가 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제10조(주민등록번호의 공시제한) 등록사항별 증명서는 본인 또는 부모, 양부모, 배우자 및 자녀의 주민등록번호란 및 일반등록사항란에 기록된 주민등록번호의 뒷부분 6자리 숫자를 가리고(예: 080101-3＊＊＊＊＊＊) 작성하여 교부한다. → **전부 비공개**
   제11조(공시제한의 예외 등) ① 제10조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택한 때에는, 주민등록번호를 공시한다. 다만, 신청인이 '신청대상자 본인'의 주민등록번호만 공시하도록 선택한 때에는 신청대상자 본인의 주민등록번호만을 공시한다. → **전부 공개(본문)**, **신청대상자 본인만 공개(단서)**

2. 이외의 공시제한의 유형 ☞ 사례 1, 114 참고

[예규 제608호 제11조 예시 1 : 주민등록번호(전부 공개)]



가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1111111	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1111111	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2222222	여	金寧
배우자	함창숙(咸昌俶)	1973년 07월 21일	730721-2222222	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3333333	남	固城
자녀	김서연(金序姸)	2005년 07월 15일	050715-4444444	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 27분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0708 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[예규 제608호 제11조 예시 2 : 주민등록번호(신청대상자 본인만 공개)]

대법원 음성서비스

가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1111111	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1******	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2******	여	金寧
배우자	함창숙(咸冒俶)	1973년 07월 21일	730721-2******	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3******	남	固城
자녀	김서연(金序妍)	2005년 07월 15일	050715-4******	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 28분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0709 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

[예규 제608호 제10조 예시 3 : 주민등록번호(전부 비공개)]

대법원 음성서비스

가 족 관 계 증 명 서 (상 세)

등록기준지	전라남도 여수시 소호동 1063번지

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	김영수(金永壽)	1973년 01월 19일	730119-1******	남	固城

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	김정기(金正基)	1943년 09월 15일	430915-1******	남	固城
모	김성례(金聖禮)	1951년 10월 17일	511017-2******	여	金寧
배우자	함창숙(咸冒俶)	1973년 07월 21일	730721-2******	여	江陵
자녀	김현준(金鉉埈)	2003년 11월 16일	031116-3******	남	固城
자녀	김서연(金序姸)	2005년 07월 15일	050715-4******	여	固城

위 가족관계증명서(상세)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 10월 07일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제3항에 따른 등록사항을 현출한 상세증명서입니다.

발급시각 : 10시 27분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 김영수

발행번호 : 7153-2512-2976-0707 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

제13절

제11조의2 (등록사항별 증명서의 재발급)

제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 일정한 사유에 해당하는 경우 신청인이 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있고, 이때 발급담당자는 해당 증명서를 회수한 후에 재발급하여 이를 교부하여야 함을 규정하고 있음

사례 116

(제11조의2) 증명서 재발급의 경우 이미 교부된 등록사항별 증명서의 회수

등록관서에서 등록사항별 증명서를 재발급하는 경우, 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수하지 않아도 되는지?

답 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

해설

예규 제608호

제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ① 전산정보처리조직의 장애, 파손출력 등 신청인의 책임 없는 사유로 등록사항별 증명서의 발급이 정상적으로 완료되지 아니한 경우에는 신청인은 그 사유를 소명하여 재발급을 요청할 수 있다.

② 등록사항별 증명서의 발급이 완료된 후 시(구)·읍·면의 장의 잘못으로 인한 가족관계등록부 기록의 착오 또는 누락이 발견되어 정정된 경우에는 신청인은 정정된 등록사항별 증명서의 재발급을 요청할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 등록사항별 증명서 발급담당자는 신청인으로부터 이미 교부된 등록사항별 증명서를 회수한 후에 등록사항별 증명서를 재발급하여 이를 교부하여야 한다.

제14절

제12조 (등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법)

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

● 주요내용

위 조문은 해외에 거주하는 재외국민의 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구와 그 송부에 관하여 규정하고 있음

사례 117

(제12조) 해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지

해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지?

답 신청대상자의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

해설

예규 제608호

제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ① 해외에 거주하는 재외국민이 시(구)·읍·면의 장에게 우편으로 등록사항별 증명서의 교부청구를 하는 때에는 제1장의 규정을 준용한다.

② 제1항의 경우에는 그 등록사항별 증명서를 신청인에게 직접 송부한다.

제8조(우편에 의한 청구 등) ① 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우에는, 신청서에 정해진 사항을 기재하고 법률상 정당한 청구권자의 신분증명서 사본을 첨부하여야 하며, 제2조제4항 단서에도 불구하고 대상자의 등록기준지를 기재하여야 한다.

② 신청인이 신분증명서 사본을 첨부하지 아니하거나, 등록기준지를 기재하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 기재하지 아니한 경우 또는 청구사유가 부당한 목적임이 분명한 경우에, 시(구)·읍·면의 장은 신청서에 그 거부사유를 기재하여 반송하여야 한다.

제15절

제13조 (외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등)



제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

● 주요내용

위 조문은 외국 관공서의 등록사항별 증명서 교부청구의 경우, 원칙적으로 외교부 또는 재외공관을 거쳐 시(구)·읍·면의 장의 심사 후 외교부를 거쳐 외국 관공서로 해당 증명서를 송부할 수 있다는 점(제13조제1항)을 규정하고 있고, 특히 그 외국 관공서가 일본국 관공서라면 예외적으로 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)의 심사 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 송부할 수 있는 특례(제13조제2항)를 명시하고 있음

사례 118 (제13조) 미국 관공서가 직접 등록관서에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

미국 관공서가 외교부 또는 재외공관을 통하지 않고 사용용도를 명시한 문서로 등록관서에 곧바로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 외교부 또는 재외공관을 통하지 않고서 교부를 청구할 수 없다.

해설

예규 제608호

제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 외국 관공서는 사용용도를 명시한 문서에 의하여 외교부 또는 재외공관을 통해서 시(구)·읍·면의 장에게 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있고, 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 사용용도를 심사한 후 외교부를 거쳐 등록사항별 증명서를 외국 관공서로 송부할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고, 일본국 주재 한국영사기관(주일본대한민국대사관영사부, 주오오사카총영사관, 주후쿠오카총영사관 등)이 일본국 관공서로부터 등록사항별 증명서의 교부를 청구 받은 경우에는, 일본국 외무성을 거친 것에 한하여 사용용도를 심사한 후 외교부를 거치지 않고 직접 일본국 외무성으로 등록사항별 증명서를 송부할 수 있다.

사례 119

(제13조) 일본의 각 변호사회가 본인의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지

일본의 각 변호사회는 '본인의 자격'으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

답 교부를 청구할 수 없다.

해설

① 일본국외무성이 등록사항별 증명서(이하 '제적 등·초본'을 포함한다)의 교부를 청구할 때 발급수수료가 면제되는지 여부, ② 일본국외무성이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 때 증명서의 사용용도 및 목적을 명시한 문서를 제출하여야 하는지 여부 및 그 사용용도가 공무상 필요한 경우로 한정되는지 여부, ③ 일본의 각 변호사회가 일본국외무성을 경유함이 없이 직접 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 여부(선례 제200808-5호)

가. 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 제28조제4항에 의하면 대한민국이나 지방자치단체의 공무원이 직무상 필요에 의하여 청구하거나 「국민기초생활보장법」에 의한 수급자가 청구하는 경우 또는 청구의 근거가 되는 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우가 아닌 한 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 사람은 발급수수료를 납부하여야 하는바, 일본국외무성이 일본국 주재 한국영사기관에 한국인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우는 위 규칙의 수수료 면제사유에 해당하지 아니하므로 등록사항별 증명서 발급수수료를 납부하여야 한다.

나. 일본국 외무성이 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명서의 발급을 청구할 경우에는 공무상 필요에 의한 사용용도를 명시한 문서로써 하여야 하며, 일본국 주재 한국영사기관은 그 사용용도를 심사하여 발급여부를 결정할 수 있다.

다. 일본의 각 변호사회나 그 소속 변호사는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 정당한 사유가 있는 외국인이나 한국인과의 신분행위로 한국인의 가족관계등록부에 기록된 외국인 또는 국적상실자로서 과거에 출생 등을 원인으로 가족관계등록부에 기록된 외국인이 아니므로 본인의 자격으로 직접 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명

서의 교부를 청구할 수는 없다. 그러나 일본의 각 변호사회나 그 소속 변호사는 현재 한국에 거주하지는 않지만 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 정당한 사유가 있는 외국인이나 한국인과의 신분행위로 한국인의 가족관계등록부에 기록된 외국인 또는 국적상실자로서 과거에 출생 등을 원인으로 가족관계등록부에 기록된 외국인의 위임을 받아 일본국 주재 한국영사기관에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수는 있다.

제16절

제14조 (제적 등 · 초본의 교부청구)

제3장 제적부의 열람 및 등 · 초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제14조(제적 등 · 초본의 교부청구) 제적부(2008. 1. 1. 전에 제적된 전산호적 및 호적용지로 작성된 제적을 말한다. 다음부터 같다) 및 부책 등의 열람 및 등 · 초본의 교부청구는, 제1장 및 제2장의 규정을 준용한다.

● 주요내용

위 조문은 제적 등 · 초본의 교부청구 및 제적부 및 부책 등의 열람과 관련하여 '제1장 총칙'과 '제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법'의 규정을 준용함을 명시함으로써 특별한 사정이 없는 한 제적 등 · 초본의 교부절차는 등록사항별 증명서의 교부절차와 동일하다는 점을 규정한 것임

법률

부칙 〈제8435호, 2007.5.17〉

제4조(제적부등에 관한 경과조치) 종전의 「호적법」 규정에 따른 제적부 또는 부칙 제3조에 따라 제적된 전산호적부 및 이미지 전산호적부(이하 "제적부등"이라 한다)에 관한 등록사무의 처리는 종전의 「호적법」 규정에 따르고, 이에 따른 등록부 정정에 관한 구체적인 절차는 대법원규칙으로 정한다. 다만, 제적부등에 관한 열람 또는 등본 · 초본의 교부청구권자에 관하여는 제14조제1항을 준용한다.

사례 120

(제14조) 2008. 1. 1. 이후 출생신고된 사람에 대한 제적등본의 교부청구

2008. 1. 1. 이후에 출생신고된 사람(2007. 1. 1. 출생)에 대하여 제적등본을 발급받을 수 있는지?

답 발급받을 수 없다.

해설

1. 가족관계의 등록 등에 관한 법률이 2008. 1. 1.부터 시행되었으며 2008. 1. 1. 이후에 출생신고 된 사람은 가족관계등록부에 기록되므로 종전 제적부에 기재할 수 없으며, 비록 2008. 1. 1. 전에 출생하였다고 하더라도 법 시행 이후(2008. 1. 1.)에 신고가 접수된 경우에는 신고 내용대로 바로 가족관계등록부에 기록하여야 하므로 종전 제적부에 기록하지 않는다.

2. 규칙

부칙 〈제2119호, 2007.11.28〉(개정 2009.6.26)

제1조(시행일) 이 규칙은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지 대법원규칙) 호적법 시행규칙은 이를 폐지한다.

제3조(경과조치) ① 이 규칙이 시행되기 전에 접수된 사건의 처리에 관하여는 종전의 호적법 시행규칙(이하 "종전규칙"이라 한다)에 따른다.

② 종전규칙에 따라 법원 및 시·읍·면에 비치·보관하는 부책과 서류 등에 관한 인계절차 및 그 보존기간은 이 규칙에 달리 정하지 않은 경우에는 종전규칙에 따른다.

③ 삭제 〈2009.6.26〉

④ 신고에 관계없이 효력이 발생하는 법률관계 또는 사실에 관한 신고에 있어서 법 시행 이전에 이미 그 효력이 발생하였으나 법 시행 이후에 신고가 접수된 경우에는 신고 내용대로 바로 가족관계등록부에 기록하여야 한다.

사례 121

(제14조) 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우 제적 등·초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지

등기관의 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우, 제적 등 · 초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지?

답 제적 등 · 초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 없다.

해설

대상자의 등록사항별 증명서 제출을 요구하는 내용만이 기재되어 있다면, 제적 등 · 초본의 제출을 포함하지 않는다고 보아야 한다. 이는 개인의 신상에 관한 민감한 정보를 담고 있는 가족관계등록정보는 높은 단계의 정보보호가 요청됨을 감안하여 엄격한 요건 하에 등록사항별 증명서나 제적 등 · 초본이 교부되어야 하기 때문이다. 만약, 대상자의 제적 등 · 초본의 제출을 요구하려면, 등기관의 보정명령서에 명시적으로 적시되어 있어야 한다.

제17절

제15조 (신청의 특례)

제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.

② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 '신청대상자의 성명과 주민등록번호'를 기재하여 등록사항별 증명서 교부(제적부의 열람 및 등·초본 교부도 마찬가지임)를 신청할 수 있는 특례를 규정한 것으로서, 그 특례가 적용되려면 예규 제608호 제2조 및 제3조 중 일정한 경우에 해당하여야 한다는 점(제15조제1항), 특히 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석할 필요도 없다는 점(제15조제2항), 위 요건을 갖추지 못한 경우에는 등록사항별 증명서 발급(제적부의 열람 및 등·초본 발급도 마찬가지임)을 거부하여야 한다는 점(제15조제3항)을 명시하고 있음

사례 122

(제15조제1항) 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 제2조제5항 제5호에 따라 교부를 청구하는 경우 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지

금융기관이 채무자 갑남에게 대출을 하였으나, 갑남이 사망하여 갑남의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 갑남의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 갑남의 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지?

답 갑남의 성명과 등록기준지를 기재해야 한다.

해설

1. 예규 제608호
   제15조(신청의 특례) ① 제2조제5항제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제8호, 제3조제1항제8호에 따라 교부를 청구하는 경우 신청인이 직접 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하여 신청서를 작성·제출하고 청구사유를 소명하는 자료 및 신청인의 신분증명서 사본을 첨부하면, 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우에도 같다.
   ② 국가, 지방자치단체, 공공기관이 「전자정부법」에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부한 때에는 시(구)·읍·면·동사무소에 출석하지 아니하고 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.
   ③ 신청인이 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 교부청구요건을 갖추지 못한 경우에는 그 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급을 거부하여야 한다.

2. 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 교부를 청구하는 경우가 아니라 예규 제608호 제2조제5항제5호에 따라 교부를 청구하는 경우에는 신청인이 등록관서에 출석한다고 하더라도 반드시 신청대상자의 성명과 등록기준지가 기재된 신청서를 제출하여야 한다.